

1526696-62.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297942/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21153155 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3882/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2297942 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1526696-62.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526696-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297942/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21153155 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3882/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2297942 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS e JOSÉ AURÉLIO CORREIA NETO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 1 de novembro de 2021, por volta das 20h45min, na Praça Marechal Deodoro, 376, Santa Cecília, nesta Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, mediante destruição e

rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em duas CPUs da Marca Lenovo e um telefone celular Samsung A11, globalmente avaliados no importe de R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) - auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 20/21, de propriedade do Banco Bradesco S/A.

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 107/108).

Os réu foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 137/139 e fls. 171).

Em audiência, foram ouvidas uma funcionária da vítima e testemunhas. Ao final os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defensoria Pública requerer a absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade da infração penal imputada restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 16/19, laudo pericial de fls. 269/272, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria está demonstrada pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Cristiane Vieira de Souza Pinheiro, representante da sociedade vítima, relatou que é gerente administrativa da agência. No dia dos fatos, recebeu ligação do departamento de segurança, noticiando a ocorrência de um furto. Notou que faltavam duas CPU e um celular corporativo que foram subtraídos da agência. Foi até a Delegacia, onde conseguiu recuperar os bens subtraídos. Quando estava dentro da agência, um policial lhe relatou que os bens subtraídos haviam sido localizados.

André Pereira Leal, policial militar, relatou, em juízo, que a equipe foi acionada via Copom para a ocorrência de furto numa agência do Banco Bradesco. Populares disseram que dois indivíduos teriam praticado o crime. A equipe iniciou patrulhamento e localizaram os réus, em consonância com as características informadas pelos populares. A primeira equipe abordou um dos acusados com duas CPU e outra com o celular. Quem estava com a CPU era o Ariovaldo. O vidro do banco estava estilhaçado.

A testemunha Carlos Alberto de Andrade, policial militar, relatou no mesmo sentido. De modo harmônico, havia relatado na fase inquisitorial que "foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência versando sobre furto na agência do Bradesco, sendo complementado pela central que o indivíduo furtador estaria vestindo um moletom escuro. No local dos fatos se depararam com a porta do banco estourada, com vidros estilhaçados, sendo informado por populares que o furtador havia se evadido do local com objetos daquela agência bancária apontando, para onde teria ido. Afirmam que em patrulhamento pelas redondezas localizaram dois indivíduos, que caminhavam juntos, os quais, ao avistarem a viatura policial, se separaram repentinamente. Um deles, identificado como ARIIVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, estava levando um carrinho de mão, onde foram encontradas 2 (duas) CPUs da marca Lenovo, sobre o que foi indagado, dizendo que aquele outro indivíduo, que estava a mais a frente, havia lhe entregado aquelas CPUs. Os policiais afirmam que acompanharam o outro indivíduo e conseguiram abordá-lo, verificando que o mesmo tinha nas mãos um telefone celular da marca SAMSUNG, modelo A11, se identificando em seguida como JOSÉ AURÉLIO CORREIA NETO e, quando indagado, alegou que teria achado o aquele

telefone celular no chão. Foi localizada a representante do banco Bradesco, que compareceu na agência bancária e neste distrito policial, confirmando que tais objetos citados, tanto as CPUs, como o telefone celular, são de propriedade do banco" (fls. 3).

O réu ARIONALDO negou a prática do crime, apresentando versão isolada.

O acusado JOSÉ AURÉLIO também negou a prática do crime, expondo versão inverossímil.

As qualificadoras imputadas pela denúncia estão demonstradas à luz das provas produzidas.

Com efeito, o concurso de agentes restou evidenciado pela prática conjunta do crime entre os réus, previamente conluiados, contribuindo, assim, para maior êxito da empreitada criminosa.

A qualificadora do rompimento de obstáculo, por seu turno, está evidenciada pela prova pericial de fls. 269/272.

Por fim, não há se cogitar em tentativa, uma vez que os réus foram abordados, de acordo com a prova oral produzida, após terem realizado a subtração patrimonial.

Passo à dosimetria das penas.

JOSÉ AURÉLIO CORREIA NETO

Na primeira fase, verifica-se que o acusado é tecnicamente primário. Considero, contudo, como negativas a circunstância de o crime ter sido praticado com rompimento de obstáculos, a evidenciar maior desvalor na conduta delituosa e circunstância negativa do crime, razão pela qual a pena-base é fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, a qual se torna definitiva nesse patamar, eis que ausentes agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e de diminuição de pena.

ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS

Na primeira fase, vislumbro que o acusado possui péssimos antecedentes criminais, com diversas condenações definitivas, v.g.: (25ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0067097-23.2007.8.26.0050 - fls. 53/54), (5ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0069100-87.2003.8.26.0050 - fls. 54). Considerando tal fato assim como o rompimento de obstáculo, a pena-base fica fixada em 3 de reclusão e pagamento de 15 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, observo a reincidência do acusado (9ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0094824-10.2014.8.26.0050). Assim, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto a JOSÉ, o regime inicial para o desconto da pena corporal é o semiaberto, considerando circunstância judicial valorada negativamente.

Quanto a ARIONALDO, que além das circunstâncias judiciais negativas, é reincidente, estabeleço o regime inicial fechado, não havendo tempo de prisão cautelar suficiente para estabelecimento de regime menos gravoso até mesmo em virtude da reincidência.

Pelas circunstâncias judiciais negativas, não há se falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

O valor unitário para a pena de multa fica estabelecido no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do CP, os corréus: (i) JOSÉ AURÉLIO CORREIA NETO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo legal, e (ii) ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no piso mínimo legal.

Ausentes motivos para decretação da prisão cautelar dos acusados, faculta-se eventual recurso em liberdade.

Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária deferida aos réus por força da atuação da Defensoria Pública.

Cientifique-se o representante da vítima quanto ao presente desfecho.

Quanto a eventuais bens apreendidos, cumpra-se o disposto no art. 123 do CPP.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal e o necessário à execução das sanções penais impostas.

P.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA